

1.- ¿Qué tipos de modalidades conoce? Indicarlos.

Movilidad Funcional

Movilidad Geográfica

Movilidad Sustancial

2.- ¿La movilidad geográfica en qué casos se puede dar?

La movilidad geográfica solo podrá realizarse en casos de traslado o desplazamiento.

3.- ¿Qué puede argumentar la empresa para que se produzca la movilidad geográfica?

La movilidad geográfica solo podrá realizarse por parte de la empresa si se basa en la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen.

4.- ¿Con cuántos días de antelación como mínimo me tienen que comunicar que me van a trasladar?

El traslado individual debe comunicarse con una antelación mínima de 30 días en casos individuales, en un caso colectivo se debe abrir un periodo de consulta en los representantes de los trabajadores de 15 días improrrogables.

5.- ¿En qué normativa se regula la movilidad/modificación del contrato?

La movilidad/modificación del contrato está regulada en Real Decreto Legislativo 2/2015 en los artículos 39, 40 y 41.

6.- ¿Qué condiciones se deben cumplir para que se cumplan las condiciones en la movilidad funcional?

La movilidad funcional se podrá dar unilateralmente bajo la potestad del empresario siempre que los trabajadores tengan la titulación necesaria para desempeñar las funciones del nuevo puesto de trabajo que se les asigna y/o la movilidad no suponga un menoscabo de la dignidad del/de los mismo/s.

7.- Un Auxiliar Administrativo tiene reconocida el cambio de movilidad funcional. ¿Cuál es la razón? Indique alguna categoría profesional acorde al trabajo realizado en la que se le puede reconocer. Consultar en la tabla correspondiente. ¿Cuánto es la cotización máxima o mínima que le correspondería según la categoría reconocida?

La razón por la que se le reconoce dicho cambio de movilidad es debido a que su perfil profesional y habilidades pueden ser transferidas a otros puestos de trabajo dentro de la misma empresa o sector, se le podría atribuir la categoría de Técnico Administrativo. Su cotización se mueve en un rango de 1.166,70 €-4.495,50 € / Mes

8.- El trabajador que no está de acuerdo con el cambio de una movilidad, ¿ante qué órgano superior puede reclamar?

El órgano de jurisdicción competente para esta clase de reclamaciones son los Juzgados de lo social

9.- ¿Quién debe comunicar el cambio de movilidad? ¿Quiénes deben estar informados? ¿A quién de lo debe comunicar?

Deberá notificarse al trabajador y a sus representantes legales con una antelación de 14 días por el empresario en el caso de una movilidad sustancial; al trabajador y a sus representantes legales 30 días antes de hacerse efectivo, cuando se trata de una movilidad geográfica y en el caso de una movilidad funcional se comunicará a los representantes de los trabajadores.

10.- En relación al vídeo:

- El cambio para el desplazamiento debe ser comunicado como mínimo con un total de 5 días laborales.

- Si se nos hace la propuesta del traslado o desplazamiento y tenemos que decidir ¿qué opciones existen para aceptarlo?

1. Aceptar el traslado o desplazamiento
2. Marcharse de la empresa tras solicitar la extinción del contrato con derecho a paro y con una indemnización de 20 días por año trabajado.
3. Impugnar ante los tribunales.

- ¿A partir de cuántos días puede realizar la impugnación?

La impugnación debe ser realizada dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación.